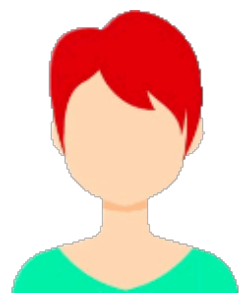
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales

Caso práctico



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Nuria una mañana, al entrar al centro de trabajo, donde está realizando la fase de formación en la empresa ve a **Juan**, su tutor, hablando con unas personas que no había visto hasta ahora. Todas tienen gesto serio.

Al preguntar a una compañera qué es lo que sucede, esta le responde que ha venido la **Inspección de Trabajo** a revisar el **plan de prevención de la**



coffeebeanworks (Licencia de Pixabay)

suceso?

empresa, junto con el jefe y con la **delegada de prevención,** porque la semana pasada hubo un **accidente laboral** cuando una trabajadora se rompió la cadera al resbalar con un charco producido por una gotera que lleva meses sin reparar.

Parece que la situación es grave, se nota en el ambiente, pero, ¿sabrías decir cuáles han sido los **deberes y derechos** que no se han cumplido y por parte de quién?, ¿cuál es el **contenido** del plan de prevención?, ¿qué **sanciones** puede recibir el jefe por este

Cuando termines el Ciclo Formativo que estás cursando desempeñarás tu labor profesional en una empresa de ese sector profesional y, como en cualquier trabajo, los riesgos estarán presentes.

El titular de la empresa, en cumplimiento del deber de protección, debe gestionar la seguridad y salud

de los trabajadores y las trabajadoras a su servicio mediante un **plan de prevención** que permita la integración de la actividad preventiva en la gestión general de la empresa.

En esa tarea, la participación de los trabajadores y las trabajadoras juega un papel muy importante. Por eso conviene que conozcas cuáles son tus derechos y tus obligaciones en materia preventiva, cuál es el contenido, los instrumentos y la documentación que intervienen en el sistema de gestión de la prevención, y cómo es el marco de responsabilidades existentes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.



Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Aviso Legal

1.- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

Caso práctico

Ante la situación de incertidumbre y malestar generada en la empresa por el accidente y la visita de la Inspección de Trabajo, **Juan** ha decidido reunir a todos los trabajadores y a los alumnos que están realizando su fase de formación en la empresa e informales de lo ocurrido.



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Uno de sus objetivos es informar de las medidas de prevención que se van a adoptar para que dicho suceso no vuelva a ocurrir. Ante el revuelo creado, los trabajadores comienzan a preguntarse cuáles son sus derechos en materia de prevención.

Resolveremos sus dudas en los siguientes apartados.

¿Conoces tus derechos y deberes en materia de prevención? ¿Y las obligaciones de la empresa? ¿Qué pasa si no utilizas los equipos de protección individual? ¿Hay que someterse a las revisiones y exámenes médicos? ¿Tienen que darte formación preventiva?

Estas cuestiones hacen referencia a los **derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.**

El contrato de trabajo es una relación bilateral, lo que significa que genera obligaciones mutuas para la empresa y el trabajador o la trabajadora. En la prevención de riesgos queda bien patente esta

circunstancia: Las obligaciones de cada una de las partes generan derechos para la otra.

El artículo 14, dentro del tercer capítulo de la LPRL, establece que **los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz** en materia de **seguridad y salud**, lo que supone para la **empresa** un **correlativo deber de protección** eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras a su cargo. Es un **deber genérico** de protección eficaz que se desarrolla mediante una serie de **deberes concretos**. La empresa cumple con su deber de protección eficaz cuando cumple cada uno de los deberes específicos. En los siguientes epígrafes veremos cuáles son las obligaciones de cada una de las partes.

Debes conocer

La Ley de Prevención de Riesgos laborales consta de siete capítulos, un total de 54 artículos, cuyo contenido es el siguiente:

CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.

- Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Artículo 2. Objeto y carácter de la norma.
- Artículo 3. Ámbito de aplicación.
- Artículo 4. Definiciones.

CAPÍTULO II. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo.

- Artículo 5. Objetivos de la política.
- Artículo 6. Normas reglamentarias.
- Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral.
- Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.
- Artículo 11. Coordinación administrativa.
- Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores.

- Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones.

- Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
- Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
- Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva
- Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
- Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
- Artículo 19. Formación de los trabajadores.
- Artículo 20. Medidas de emergencia.

- Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
- Artículo 22. Vigilancia de la salud.
- Artículo 23. Documentación.
- Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.
- Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
- Artículo 26. Protección de la maternidad.
- Artículo 27. Protección de los menores.
- Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
- Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

CAPÍTULO IV. Servicios de prevención.

- Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales.
- Artículo 31. Servicios de prevención.
- Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención.
- Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.

CAPÍTULO V. Consulta y participación de los trabajadores.

- Artículo 33. Consulta de los trabajadores.

- Artículo 34. Derechos de participación y representación.
- Artículo 35. Delegados de Prevención.
- Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
- Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
- Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.
- Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
- Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CAPÍTULO VI. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.

- Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.

CAPÍTULO VII. Responsabilidades y sanciones.

- Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad.
- Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Artículo 44. Paralización de trabajos.

- Artículo 45. Infracciones administrativas.
- Artículo 46. Infracciones leves.
- Artículo 47. Infracciones graves.
- Artículo 48. Infracciones muy graves.
- Artículo 49. Sanciones.
- Artículo 50. Reincidencia.
- Artículo 51. Prescripción de las infracciones.
- Artículo 52. Competencias sancionadoras.
- Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo.
- Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

Pero como hemos visto en la primera unidad, el mercado de trabajo está en constante evolución y, por lo tanto, todo lo que lo rodea, especialmente la PRL, por eso los agentes sociales han acordado una **estrategia para los próximos años**.

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027:

Esta estrategia fue aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2023, como consecuencia del trabajo realizado por las Administraciones Públicas y los interlocutores sociales, sindicatos y patronal. La estrategia incluye un Plan de Acción con 106 medidas dirigidas a la consecución de varios objetivos:

- Mejora de la **prevención de accidentes** de trabajo y **enfermedades** profesionales.
- **Gestión de los cambios** derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático.
- Mejora de la gestión de la seguridad y salud en las **PYMES**.
- Reforzar la **protección** de las personas trabajadoras en situación de **mayor riesgo o vulnerabilidad**.

- Introducir la **perspectiva de género** en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
- Fortalecer el **Sistema Nacional de Seguridad y Salud** para afrontar con éxito futuras crisis…

1.1.- Deberes de la empresa.



tanrıca. (Lic. de Pixabay)

¿Cómo puede la empresa proteger eficazmente la seguridad y salud del personal a su cargo?

Para lograrlo debe cumplir una serie de **obligaciones concretas** que, como ya hemos dicho, se encuentran detalladas en el capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las estudiamos en la siguiente tabla:

Deberes de la empresa y su titular

Deber de la empresa	Regulación legal	En qué se concreta (Contenido del deber)
Obligación de evitar riesgos	Artículo 15 LPRL	Exige identificar los riesgos para evitarlos (si es posible), combatirlos en su origen y sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Evaluar los riesgos no evitables	Arts. 14, 15, 16 y 4 LPRL	La evaluación de riesgos es el proceso para estimar, en función del proceso productivo de la empresa, la magnitud de los riesgos no evitables y obtener la información que permita adoptar las medidas preventivas más adecuadas.
Planificar la prevención	Arts. 15 y 16 LPRL	A partir de la evaluación anterior, la empresa deberá planificar cada acción preventiva, concretando el plazo para llevarla a cabo y asignando la persona responsable de

		su realización y los recursos humanos y materiales necesarios.
Obligación de proporcionar equipos adecuados	Arts. 15 y 17 LPRL.	Los equipos de trabajo deberán ser adecuados al trabajo a realizar y convenientemente adaptados para que garanticen la seguridad en su uso. Si el equipo presenta riesgos específicos, la empresa, a través de su titular, deberá asegurarse de que: ✓ Su uso se limite a los trabajadores y las trabajadoras con cualificación suficiente para ello. ✓ El mantenimiento corra a cargo de personal cualificado. Los equipos de protección deberán adecuarse al principio preventivo de anteponer las medidas colectivas frente a las individuales.

Obligación de informar, consultar y dar participación	Arts. 14, 18, 15 y Cap. V de la LPRL.	La información versará sobre los riesgos del puesto de trabajo y de la empresa en general y las medidas de prevención y protección adoptadas para evitarlos, así como sobre las medidas de emergencia La consulta podrá canalizarse a través de los órganos de representación de los trabajadores, especialmente los delegados de prevención.

Obligación de dar formación	Arts. 14 y 19 LPRL.	La formación será teórica y práctica y deberá centrarse en el puesto. Se impartirá preferiblemente dentro de la jornada de trabajo o, si ello no fuera posible, con el correspondiente descuento de tiempo de trabajo. Será gratuita para los trabajadores y las trabajadoras. La empresa podrá optar a subvencionar el coste de las acciones formativas a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Obligación de elaborar un plan de emergencias	Arts. 14 y 20 LPRL.	El plan de emergencia tendrá en cuenta el tamaño y actividad de la empresa y la presencia de público. Servirá para: ✓ Analizar las posibles situaciones de emergencia. ✓ Adoptar las medidas necesarias en primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación.

		✓ Designar el personal especializado, encargado de poner en práctica estas medidas. ✓ Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento del plan. ✓ Organizar las relaciones necesarias con el personal y los servicios externos de la empresa (médicos de urgencia, bomberos, policía, etc.)
Adopción de medidas en riesgo grave e inminente	Arts. 14.1, 14.2 y 21 LPRL.	Antes de que se produzcan este tipo de situaciones, la empresa, a través de su titular, deberá adoptar las medidas que garanticen que, en caso de que se produzca la emergencia, sea posible: ✓ Informar rápidamente del riesgo y las medidas para evitarlo. ✓ Adoptar las medidas oportunas y dar las

		instrucciones precisas para interrumpir la actividad y evacuar el lugar de trabajo. ✓ Disponer cómo deberá actuar un trabajador o una trabajadora que no pueda ponerse en contacto con su superior jerárquico para actuar ante una situación de peligro grave e inminente.
Obligación de vigilancia de la salud	Art. 22 LPRL.	Se traduce en la obligación por parte de la empresa de facilitar la realización periódica de reconocimientos médicos, con el consentimiento del trabajador o trabajadora, respetando su dignidad y causando las menores molestias posibles. Dichos reconocimientos se realizarán por personal facultativo. El reconocimiento médico sólo será obligatorio para el trabajador o trabajadora cuando, en el puesto de trabajo que se va a ocupar, exista riesgo de desarrollar una

		enfermedad profesional, o cuando haya que valorar la evolución de la misma o comprobar la eficacia de una medida preventiva. También será obligatorio someterse a los reconocimientos médicos cuando del estado de salud del trabajador o de la trabajadora se puedan derivar riesgos para las personas como, por ejemplo, en el caso de un piloto. Los trabajadores y las trabajadoras tendrán acceso a la información de sus resultados, pero el equipo médico deberá mantener confidencialidad sobre los datos obtenidos, transmitiendo a la empresa únicamente las conclusiones acerca de si la persona es o no apta para el puesto de trabajo, o si requiere alguna adaptación para poder ocuparlo.
Obligación de	Art. 23	La empresa deberá elaborar y conservar a disposición de

documentar el sistema preventivo	LPRL.	la autoridad laboral documentación relativa a los siguientes aspectos: ✓ Plan de prevención. ✓ Evaluación de riesgos. ✓ Planificación de la actividad preventiva. ✓ Vigilancia de la salud. ✓ Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que causen baja.
Obligación de proteger especialmente a determinados colectivos de	Arts. 15.2 a, 25, 26, 27 y 28 LPRL.	La empresa deberá garantizar la protección de los trabajadores y las trabajadoras incluidos en los siguientes grupos: ✓ Personas sensibles a determinados riesgos por sus características personales, su estado biológico o situación de discapacidad.

trabajadores y trabajadoras		✓ Trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente. ✓ Menores. Para ello deberá tener en cuenta sus características individuales al evaluar los puestos de trabajo que ocupan y adaptarlos, llegando incluso a no emplearlos en puestos incompatibles con su situación.
Obligación de constituir un sistema de prevención adecuado	Cap. VI de la LPRL y el RSP.	La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad preventiva corresponde a la persona titular de la empresa, que podrá optar por alguna de las modalidades siguientes: 1.- Asumir personalmente la actividad preventiva. 2.- Designar a uno o varios trabajadores o trabajadoras para llevarla a cabo. 3.- Constituir un servicio de prevención propio o un

		servicio de prevención mancomunado. 4.- Recurrir a un servicio de prevención ajeno. Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinar, entendiendo como tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos laborales.

¿Qué ocurre en el caso de un contrato temporal?

La legislación vigente en materia laboral, establece cuatro tipos de contratos que estudiaremos en las siguientes unidades, uno de esos contratos, es el contrato temporal, tienes que saber que los trabajadores con este tipo de contrato **tienen los mismos derechos** que un trabajador con contrato indefinido. Esto es lo que se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente, en el artículo 28 se habla de las condiciones de los trabajadores que estén desempeñando trabajos temporales de duración determinada, o que provengan de una empresa de trabajo temporal (ETT).

Con esto, las empresas que contraten a un trabajador temporal, tendrán entre sus obligaciones:

- **Informar** al trabajador o a la empresa ETT de las **características del puesto de trabajo**, así como los **riesgos** que éste puede suponer desde el punto de vista de la protección de la salud.
- **Notificar** al trabajador las **medidas de protección** de las que dispone la empresa, así como hacerle partícipe de cualquier acción que se lleve a cabo en materia de

PRL

En definitiva, la empresa contratante será **responsable de llevar a cabo la protección de riesgos laborales** de todos los trabajadores, **sea cual sea el tipo de contrato** que se lleve a cabo. El trabajador, por su parte, deberá realizar la formación, tanto teórica como práctica, pertinente para llevar a cabo su trabajo sin poner en riesgo su salud. Del mismo modo, gozará del mismo nivel de protección que el resto de empleados, haciendo esto referencia tanto a equipos de protección o, incluso, reconocimientos médicos en el caso de que sea necesario.

Autoevaluación

Es un deber de la empresa:

- ○ Utilizar los equipos de protección individual.
- ○ Informar a su superior jerárquico ante situaciones de riesgo grave e inminente.
- ○ Proteger a los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos.

No es correcto. Utilizar los equipos es una obligación de los trabajadores.

Incorrecto, la obligación de informar a su superior jerárquico ante situaciones de riesgo, es del trabajador.

Correcto, la empresa tiene la obligación de proteger a los trabajadores que sean especialmente sensibles a ciertos riesgos, adoptando las medidas de seguridad y

salud y necesarias para que trabajen de forma segura.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

1.1.1.- Protección especial a determinados colectivos.

Como hemos visto en el apartado anterior, en los siguientes casos la empresa deberá adoptar medidas específicas de protección:

De trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

El empresario **garantizará** de manera **específica** la protección de los trabajadores que, por sus

propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean **especialmente sensibles** a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

Dichos trabajadores **no serán empleados en aquellos puestos** de trabajo en los que, a causa de sus características personales específicas, puedan ponerse, o poner a los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, en **situación de peligro** o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Igualmente, el empresario, con objeto de adoptar las **medidas preventivas** necesarias, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones, los factores de riesgo que puedan **incidir en la función de procreación** de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia.

De la maternidad

La **evaluación** de los riesgos deberá comprender la determinación de la **naturaleza, el grado y la duración** de la exposición de las trabajadoras, en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o la del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia, el empresario adoptará las medidas necesarias para **evitar la exposición a dicho riesgo**, a través de una **adaptación de las condiciones o del tiempo** de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar

de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un **puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado**.

En el supuesto de que, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.

De los menores

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años y, previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el **empresario deberá** efectuar una **evaluación de los puestos de trabajo** a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un **riesgo específico** al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.

A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

En todo caso, el empresario **informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores** que hayan intervenido en la contratación, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.

Para saber más

En este enlace tienes toda la normativa relacionada con los trabajadores especialmente sensibles.

1.2.- Deberes del trabajador y de la trabajadora.

¿Solo hay obligaciones para la empresa?



OpenClipart-Vectors (Lic. de Pixabay)

Desde luego que no. Es cierto que, en materia de seguridad y salud, las obligaciones que la ley asigna a la empresa son mayores que las que corresponden al trabajador o trabajadora, pero eso no significa que estos no tengan obligaciones que cumplir. El artículo 29 de la LPRL detalla cuáles son:

- **Respetar las normas** de prevención.
- **Velar por la seguridad e higiene** en el trabajo: tanto la suya propia como la de compañeros y compañeras o terceras personas que pudieran estar, en un momento dado, en la organización.
- **Utilizar adecuadamente los medios** que le proporciona el empresario o la empresaria para el ejercicio de su actividad, así como el uso correcto de los equipos de protección.

- **Proponer** a la empresa las **medidas** que puedan mejorar las condiciones laborales en las que se prestan los servicios.
- **Informar**, de manera inmediata, de las **situaciones de riesgo** que se pudieran observar.
- **Contribuir al cumplimiento de las obligaciones** establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras en el trabajo.
- **Cooperar con la empresa** para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras.

En definitiva, se deberá promover una forma de comportamiento que predisponga a hacer prevención. Es decir, una actitud preventiva.

El incumplimiento por los trabajadores y las trabajadoras de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de **incumplimiento laboral** a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo

dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

Autoevaluación

Son obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención:

- ○ Someterse a revisiones médicas periódicas.
- ○ Comprar los equipos de protección necesarios para su trabajo.
- ○ Informar, de manera inmediata, de las situaciones de riesgo que se pudieran observar.

No es correcto. Las revisiones médicas sólo son obligatorias en determinados casos.

Incorrecto. Los equipos de protección deben ser facilitados por el empresario.

¡Correcto! Ante cualquier situación de riesgo el trabajador debe informar a su superior de manera inmediata.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

2.- Organización de la prevención en la empresa.

Caso práctico



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Ya hemos visto en qué consiste el plan de prevención y cuáles son los contenidos que lo forman.

Volvamos a imaginar que depende de ti **organizar la prevención** de riesgos laborales en tu empresa. ¿Qué **órganos** serían necesarios para llevar a la práctica el plan de prevención? ¿Serían los mismos en una

empresa formada por 12 personas que en una con 500? ¿Cómo **articularías** estos órganos para que se diese una **adecuada coordinación** entre ellos? Además de esto, ¿qué personas piensas que deberían formar parte de estos órganos?

La empresa en cuestión tiene que elegir el modelo de organización de la prevención. Lo cierto que la empresa no cuenta con muchos trabajadores.

¿Quiénes participan en la prevención? Como hemos visto, se trata de una tarea que **atañe a toda la estructura de la empresa**. El derecho de consulta y participación de los trabajadores y las trabajadoras es un derecho individual que se canaliza a través de los órganos de representación. En el ámbito de la prevención de riesgos, estos órganos son los delegados de personal y el comité de seguridad y salud.

Todo el personal de la empresa debe cumplir las normas de seguridad en el puesto de trabajo, cada uno dentro de sus funciones, pero hay funciones de **carácter técnico** que deben reservarse a **personal debidamente cualificado**. Estos órganos de carácter técnico podrán pertenecer a la empresa o

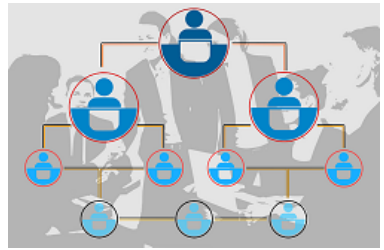


Pilar Acero López (CC BY-NC-SA)

externalizarse a través del recurso a entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos.

2.1.- Órganos técnicos.

Las funciones técnicas deben desarrollarse por personas **cualificadas** en materia de seguridad y salud laboral. Las funciones que desempeñan y la capacitación que se les exige a estos profesionales se regulan en el Capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, que establece una clasificación por niveles formativos **básico, intermedio y superior**.



geralt (Licencia de Pixabay)

Los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, determinan las funciones y las horas de formación necesarias para desempeñar las funciones de nivel básico, intermedio y superior respectivamente.

La organización de los recursos preventivos corresponderá al empresario o la empresaria, quien podrá optar por alguna de las modalidades siguientes:

Modalidades de organización de los servicios preventivos por parte de la empresa

Modalidad	En qué casos
El **empresario o la empresaria** asumirá personalmente la actividad preventiva.	✔ La empresa **no** podrá tener **más de 10 trabajadores** ni realizar **actividades peligrosas** recogidas en el Anexo I del Reglamento de Servicios de Prevención . ✔ Que el empresario o la empresaria desarrolle habitualmente su actividad profesional en la empresa y tenga la **cualificación preventiva** correspondiente a las funciones que vaya a desarrollar.

	✔ La vigilancia de la **salud** no podrá prestarla en ningún caso el empresario o la empresaria, por lo que deberá cubrirse con **otro tipo de recurso** preventivo.
Designar **uno o varios trabajadores o trabajadoras** para llevarla a cabo.	Será la opción adecuada salvo que se opte por alguna de las restantes. Los trabajadores y trabajadoras designados deberán tener la **capacitación preventiva** correspondiente a las funciones que deban desempeñar y dispondrán del tiempo y medios necesarios para ello.
Constituir un **servicio de prevención propio**.	Será obligatorio cuando concurran alguno de los siguientes casos: ✔ Cuando la empresa cuente con más de 500 personas empleadas. ✔ Cuando la empresa cuente con más de 250 personas empleadas y realice alguna de las actividades recogidas en el Anexo I del RSP.

	✓ Cuando la autoridad laboral así lo establezca por la peligrosidad de la actividad desarrollada o por la siniestralidad en la empresa, y la empresa no opte por recurrir a un servicio de prevención ajeno.

Recurrir a un **servicio de prevención ajeno**	El recurso a uno o varios servicios de prevención ajenos será **necesario** cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: - La designación de uno o varios trabajadores o trabajadoras es insuficiente y no es obligatorio constituir un servicio de prevención propio. - En el supuesto c) del apartado anterior, cuando la empresa no opte por constituir un servicio de prevención propio. - Para complementar las funciones preventivas que realizan el propio empresario o la propia empresaria, los trabajadores o trabajadoras designados o el servicio de prevención propio de la empresa.

Las empresas que realicen actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, o bien las empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada, podrán constituir **servicios de prevención mancomunados** para todas ellas.

El acuerdo de constitución del servicio mancomunado se deberá adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras de cada una de las empresas afectadas y comunicarse con carácter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones.

Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar con, al menos, **tres especialidades o disciplinas preventivas**. Para poder constituirse, deberán disponer de los **recursos humanos mínimos** equivalentes a los exigidos para los servicios de prevención ajenos.

Recuerda

Un **servicio de prevención** es el conjunto de **medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas**. Tendrá carácter interdisciplinar y contará con varias especialidades o disciplinas preventivas, con el personal especializado y los recursos humanos y materiales suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, dependiendo del tamaño de la empresa y los riesgos a que esté expuesta.

Hay **dos tipos** de servicios de prevención: **propios y ajenos**. La diferencia entre ambos radica en el número de especialidades preventivas que deben prestar y en el mínimo de recursos materiales y humanos que se les exigen: los servicios de prevención propios (SPP) deben tener al menos dos especialidades o disciplinas preventivas. Sin embargo, a los servicios de prevención ajenos se les exige estar en disposición de poder prestar las

cuatro especialidades:

- Seguridad
- Higiene industrial
- Ergonomía
- Medicina del trabajo

Autoevaluación

En una empresa de 300 trabajadores y trabajadoras que se dedica a realizar sondeos y prospecciones en la superficie terrestre, ¿qué modalidad o modalidades

organizativas de los servicios de prevención se deberán elegir?

- Podrá ser asumida por el empresario.
- Podrá designar a uno o varios trabajadores.
- Recurrirá a un servicio de prevención ajeno.
- Deberá constituir un servicio de prevención propio.

Incorrecto.

Se deberá constituir un SPP pues, aunque la empresa tiene menos de 500 trabajadores y trabajadoras, se dedica a una de las actividades de especial peligrosidad recogidas en el Anexo I del RSP y la plantilla es superior a 250 personas empleadas.

Incorrecta.

Se deberá constituir un SPP pues, aunque la empresa tiene menos de 500 trabajadores y trabajadoras, se dedica a una de las actividades de especial peligrosidad recogidas en el Anexo I del RSP y la plantilla es superior a 250 personas empleadas.

Incorrecta.

Se deberá constituir un SPP pues, aunque la empresa tiene menos de 500 trabajadores y trabajadoras, se dedica a una de las actividades de especial peligrosidad recogidas en el Anexo I del RSP y la plantilla es superior a 250 personas empleadas.

Correcta.

Se deberá constituir un SPP pues, aunque la empresa tiene menos de 500 trabajadores y trabajadoras, se dedica a una de las actividades de especial

peligrosidad recogidas en el Anexo I del RSP y la plantilla es superior a 250 personas empleadas.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto

4. Opción correcta

2.1.1.- Funciones de prevención de nivel básico, intermedio y superior.

Los **técnicos PRL** son aquellos profesionales encargados de **supervisar y de aplicar las medidas preventivas** en empresas que den empleo a un determinado número de trabajadores.

Para que puedan cumplir con las obligaciones empresariales en materia de PRL, actualmente existen **tres niveles de cualificación** formativa en materia de prevención: **básico, intermedio y superior**, que se desarrollan en los art. 35, 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).

Las funciones que deberán desempeñar, dependiendo de cada nivel de cualificación, son:

Básico

- Promover los **comportamientos seguros** y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y **fomentar el interés y cooperación** de los trabajadores en una acción preventiva integrada.

https://www.youtube.com/embed/T8CsuS4jaEM

Resumen textual del vídeo "Funciones del nivel básico"

- Promover, en particular, las **actuaciones preventivas básicas**, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
- Realizar **evaluaciones elementales de riesgos** y, en su caso, establecer **medidas preventivas** del mismo carácter compatibles con su grado de formación.
- **Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos** generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos,

y cuantas funciones análogas sean necesarias.

- Actuar en caso de **emergencia y primeros auxilios** gestionando las primeras intervenciones, al efecto, cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

Intermedio

- **Promover**, con carácter general, la **prevención** en la empresa y su integración en la misma.
- **Realizar evaluaciones de riesgos**, salvo las específicamente reservadas al

https://www.youtube.com/embed/1LcfvpHOakk

Resumen textual del vídeo "Funciones del nivel intermedio"

nivel superior.

- Realizar actividades de **información y formación básica** de trabajadores.
- Vigilar el **cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos** y efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.
- Participar en la **planificación de la actividad preventiva** y **dirigir las actuaciones** a desarrollar en casos de **emergencia y primeros auxilios**.
- **Colaborar** con los **servicios de prevención**, en su caso.
- Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.

Superior

- La realización de aquellas **evaluaciones de riesgos** cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora, o una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.

https://www.youtube.com/embed/2OqR5WrrjtQ

Resumen textual del vídeo "Funciones del nivel superior"

- La **formación e información** de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.
- La **planificación de la acción preventiva** a desarrollar en las situaciones en las que el

control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.

- La **vigilancia y control de la salud** de los trabajadores si tienen la especialidad de medicina del trabajo.

2.2.- Órganos de representación.

La existencia de representación de los trabajadores y trabajadoras es la condición previa para que éstos puedan actuar en salud y seguridad. Numerosos estudios han demostrado que existe una relación directa entre la existencia de un órgano de representación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa y la calidad de la política de prevención en el lugar de trabajo.



Pilar Acero López (CC BY-NC-SA)

Los derechos de participación y consulta que la ley les reconoce se ejercen, en general, a través de los **delegados y delegadas de prevención**, a quienes se atribuye, además, una función de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención.

Constituyen una representación especializada en materia de salud laboral en todas las empresas que

cuenten con 6 o más trabajadores o trabajadoras. A estos representantes la ley les atribuye unas competencias y prerrogativas que no dependen del beneplácito empresarial, es decir, que pueden ejercer sus funciones por sí mismos.

Los órganos de representación son por una parte los **delegados y delegadas de prevención**, quienes representan al personal de la empresa, y por otra parte el **comité de seguridad y salud**, órgano paritario en el que están representados en igual número los delegados y delegadas de prevención y los representantes de la empresa.

Para saber más

En el siguiente enlace tienes acceso a todo tipo de información sobre participación de los

trabajadores y trabajadoras en la empresa en materia de prevención: ISTAS

2.2.1.- El delegado o delegada de prevención.

¿Puedes ser delegado o delegada de prevención de tu empresa? ¿Qué funciones tendrías que desempeñar?

Para ser delegado/a de prevención te deben haber nombrado representante de los trabajadores/as de tu empresa, como se vio en unidades anteriores.

El delegado/a de prevención se elige por y entre los representantes del personal, sus funciones son preventivas y tienen como objetivo el de actuar como el verdadero **intermediario entre la empresa y el personal de la plantilla**. En empresas con una plantilla de hasta 30 trabajadores/as, estas funciones las realiza el propio delegado/a de personal. Cuando el número de la plantilla oscila entre 31 y 49 personas, el delegado/a de prevención se elige por y entre los tres delegados/as de personal que exige el Estatuto de los Trabajadores para esa situación. La escala que ayuda a determinar el número de delegados/as de prevención necesarios según la estructura de la organización es la siguiente:

Delegados/as de prevención por número de personas empleadas

Personas empleadas	Hasta 30	31-49	50-100	101-500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001 en adelante
Delegados/as	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Cuando, en empresas con una plantilla de hasta 50 personas empleadas, no se constituye un **comité de seguridad y salud**, las facultades que la legislación otorga a este órgano son ejercidas por el delegado o la delegada de prevención, además de las que propiamente le corresponden.

COMPETENCIAS

- **Colaborar con la dirección** de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- Promover y **fomentar la cooperación de los trabajadores** en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- **Ser consultados por el empresario**, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
- Ejercer una labor de **vigilancia y control** sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

FACULTADES

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:

- **Acompañar** a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social **en las visitas y verificaciones** que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
- Tener **acceso**, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 dela LPRL, **a la información y documentación** relativa a las condiciones de trabajo que sean

necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.

- **Ser informados por el empresario** sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- **Realizar visitas a los lugares de trabajo** para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.

- Instar al empresario a la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin **efectuar propuestas** al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
- **Proponer** al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de **paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente**.

En conclusión, el delegado o la delegada de prevención tiene **acceso a toda la documentación** e información referente a las condiciones de trabajo de la organización que son necesarias para el buen ejercicio de sus funciones.

En el ejercicio de sus funciones, puede hacer, también, observaciones del trabajo con objeto de **vigilar y controlar el estado de las condiciones laborales**. Para ello, la posibilidad de tener acceso a cualquier zona de trabajo se hace no sólo evidente, sino necesaria. Esta facultad es más que relevante porque

permite verificar la falta de medidas o la existencia de condiciones que pudieran, llegado el caso, ser causa de paralización de las tareas por existencia de riesgo grave e inminente. Bajo estas circunstancias, y bastando la mayoría de los delegados y delegadas de prevención, pueden proponer al órgano de representación de los trabajadores y las trabajadoras la paralización de la actividad.



OpenClipart-Vectors. (Lic. de Pixabay.)

En su carácter de representantes de los trabajadores/as, disfrutan de las siguientes **garantías**:

- En caso de cometer una infracción grave o muy grave, **son oídos el comité de empresa y resto de delegados y delegadas** (además del delegado de prevención implicado).
- En el caso de que la empresa incurra en un expediente de regulación de empleo por causas tecnológicas o económicas, tienen **prioridad de permanencia** en la organización.
- **No pueden ser discriminados** económica y/o profesionalmente por el ejercicio de sus funciones de representación.

- **No pueden ser despedidos ni sancionados** durante su mandato y tras un año de ejercer sus funciones por acciones inherentes a su condición de representante de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención. Esta situación, no obstante, no exime de la capacidad por parte de la empresa de despedirlos por causas disciplinarias.
- Poseen la **capacidad para distribuir, publicar e informar**, en definitiva, sobre cualquier aspecto relacionado con la prevención de riesgos laborales.
- Disponen de un **crédito de horas mensuales retribuidas**: 15 horas en empresas de hasta 100 personas empleadas, 20 horas en el caso de una plantilla que disponga de entre 101 y 250 personas, 30 horas en una empresa de 251 a 500 personas empleadas, 35 horas en el caso de entre 501 y 750 personas empleadas y 40 horas a partir de los 751 en plantilla.
- El tiempo asignado a reuniones en materia de seguridad y salud laboral se computa, sin embargo, como tiempo efectivo.

Autoevaluación

Se considera una competencia del delegado o de la delegada de prevención:

- ○ Someterse a revisiones médicas periódicas.
- ○ Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- ○ Realizar el plan de autoprotección de la empresa.

No es la respuesta correcta.

La respuesta correcta es colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

¡Correcto! Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva es una se sus competencias.

Incorrecto.

La respuesta correcta es colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

2.2.2.- El comité de seguridad y salud.

Todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con **50 o más** trabajadores o trabajadoras tienen que constituir un **comité** que sirva como punto de consulta regular y periódica, al menos trimestralmente, de las actuaciones de la organización en materia de prevención de riesgos laborales. Este comité de seguridad y salud es un órgano paritario y colegiado de participación.

El Comité estará formado por los Delegados y Delegadas de Prevención, de una parte, y por el empresario o empresaria y/o sus representantes, en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

(…) En las reuniones del comité de seguridad y salud participarán, con voz, pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. (…). **(Art. 38.2 de la LPRL).**

En alguna ocasión, puede producirse la necesidad de que también intervengan trabajadores o

trabajadoras de la empresa en dicho comité. En este caso, lo harán en las mismas condiciones que los delegados y las delegadas sindicales: **con voz, pero sin voto.**

Las **Competencias y facultades del comité** son:



Noelia Gútiez (Uso educativo nc)

- Participar en todo lo referente a la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención.
- Promover iniciativas sobre los métodos y procedimientos para hacer prevención.
- Realizar las visitas que sean necesarias para conocer la situación de la empresa en materia de seguridad y salud laboral.
- Tener acceso a la información y documentación que sea necesaria para la correcta ejecución de sus tareas y funciones.
- Estar informado de las actividades del servicio de prevención si es el caso.
- Conocer e informar de la memoria y programación anual de los servicios de prevención.

Autoevaluación

El comité de seguridad y salud estará compuesto por:

- ○ Los delegados y delegadas de prevención y el empresario o la empresaria.
- ○ Los delegados y delegadas de prevención y el empresario o la empresaria y/o sus representantes en igual número.
- ○ Por el empresario o la empresaria y/o sus representantes y la mitad de los delegados y delegadas de prevención.

Incorrecto.

Está compuesto por los delegados y delegadas de prevención y el empresario o la

empresaria y/o sus representantes en igual número.

¡Correcto!,está compuesto por los delegados y delegadas de prevención y el empresario o la empresaria y/o sus representantes en igual número.

No es correcto.

Está compuesto por los delegados y delegadas de prevención y el empresario o la empresaria y/o sus representantes en igual número.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

3.- El Plan de prevención de la empresa.

Caso práctico



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Tras la reunión, **Nuria** tiene algunas dudas importantes.

Por lo que ha visto hasta ahora, el **Plan de prevención** de la empresa parece un documento muy importante e imprescindible, ¿verdad? Pero, ¿por qué es tan importante? Si tuvieras que crear el Plan de prevención de tu empresa, ¿qué **elementos** contendría?, ¿cuáles serían las **herramientas** que podríamos encontrar en él para poder prevenir los riesgos laborales?

Veamos si lo que has pensado coincide con la realidad.

Las empresas deben integrar la prevención de riesgos laborales dentro de su sistema general de gestión, a través de la implantación de un **Plan de prevención de riesgos laborales**. Según se establece en el artículo 16 de la LPRL, el contenido del plan deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios para la acción preventiva. Debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores y trabajadoras.

El Plan de prevención va a contar con dos instrumentos esenciales para su aplicación, que son la **evaluación de riesgos laborales** y la **planificación de la actividad preventiva**, que se aplican de forma programada y coordinada. En primer lugar, se evalúan los riesgos y, si los resultados de la evaluación ponen de manifiesto la necesidad de emprender acciones para el control de los riesgos detectados, tales acciones deberán planificarse.

Por último, hay que citar que el plan de prevención deberá plasmarse en un documento, que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores y cuyo contenido se ajustará a lo establecido en los artículos 23 de la LPRL y el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención (en adelante RSP).

¿Qué dice la norma sobre la Integración de la actividad preventiva? (artículo 1.1 RSP):

Deberá integrarse la actividad preventiva "*en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma. La integración de la prevención* ***en todos los niveles jerárquicos de la empresa*** *implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten*".

Esta línea viene a afirmar que, si bien deberá existir una serie de actividades preventivas especializadas, en muchas otras la prevención deberá estar integrada en la actividad normal de cada área, departamento o nivel funcional y jerárquico.

Autoevaluación

En las siguientes afirmaciones sobre el plan de prevención hay una opción incorrecta, ¿cuál es?

- ○ Es el documento que integra la actividad preventiva en la gestión de la empresa.
- ○ Deberá tener en cuenta la existencia de disposiciones legales sobre riesgos específicos.

- Debe ser conocido exclusivamente por la dirección.

No es la opción que debes elegir, ya que esta afirmación sí es correcta.

No has elegido bien, esta afirmación sí es correcta.

Ahora sí has acertado. El plan de prevención debe ser conocido y asumido por toda la estructura de la organización, y en especial por todos los trabajadores y trabajadoras.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta

3.1.- Contenido del plan de prevención.

¿Cómo es el plan de prevención de la empresa? ¿En qué consiste?

En la práctica, el **plan de prevención** es el sistema por el cual la empresa gestiona la seguridad y salud en el trabajo. Ya hemos visto que se plasmará en un documento elaborado por el empresario o empresaria y conocido por todo el personal.

Su contenido, conforme a lo establecido en el artículo 2 del RSP, se adecuará a la dimensión y características de la empresa y contará con los siguientes elementos:

1.- La **identificación de la empresa**, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de personas que trabajan en la misma y sus

características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

2.- La **estructura organizativa** de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

3.- La **organización de la producción** en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

4.- La **organización de la prevención** en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

5.- La **política, los objetivos y metas** que **en materia preventiva** pretende alcanzar la empresa, así como los **recursos** humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

En lo que se refiere a la estructura organizativa de los diferentes órganos que participan en la

prevención en la empresa, (apartados 2 y 4 de la lista anterior), en algunas empresas tradicionalmente se pensaba que esta cuestión afectaba tan sólo a los técnicos de prevención. Sin embargo, integrar la actividad preventiva en todas las actividades y en todos los niveles jerárquicos de la empresa, significa literalmente que **todos en la empresa deben ocuparse de la prevención**, que el contenido del plan no puede limitarse al trabajo de los técnicos, sino que debe diseñarse e impulsarse desde la gerencia y dar cabida además a la participación de los trabajadores.

Recuerda

Tras la aprobación de la ley 25/2009, la empresa, en atención al número de personas que trabajan en la misma y a la naturaleza y escasa peligrosidad de las actividades realizadas, podrá realizar el **plan de prevención** de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la

planificación de la actividad preventiva de **forma simplificada**, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen.

Debes conocer

En el siguiente enlace puedes ver un modelo de plan de prevención en el que se especifican los distintos apartados de los que puede constar, así como el contenido a cumplimentar en cada uno de los mismos.

3.2.- Política de prevención.

Reflexiona



INTEF (CC BY-NC-SA)

Hay empresas que dicen estar comprometidas con la salud de sus trabajadores y trabajadoras, pero, por ejemplo, a la hora de visitar su página web, no se encuentra ninguna información al respecto.

¿Crees que estos compromisos queden redactados **de manera explícita**? ¿Cómo harías para que toda persona que quiera pueda acceder a los compromisos que toma la empresa respecto a la **salud y bienestar de las personas**?

¿Qué es la **política de prevención**?

En el plan de prevención de la empresa, uno de los elementos que se debe incluir es la política, entendiendo como tal, la **declaración de principios y el compromiso con los objetivos** que la empresa se pone como meta alcanzar en el **respeto a las personas y a la dignidad de su trabajo**, la **mejora continua** de las **condiciones de seguridad y salud** dentro de la empresa y su consideración como algo consustancial al trabajo bien hecho.

Dichos objetivos deben hacerse explícitos y redactarse de forma **breve y clara** a modo de catálogo.

La política debe tener las siguientes características:

- Debe **constituir un compromiso** puesto por escrito.
- Debe ser **apoyada** por la alta dirección y liderada por la gerencia.



Nuria Gútiez (Dominio público)

- Debe **definir objetivos** generales ambiciosos, pero alcanzables.
- Debe partir **como mínimo del cumplimiento con las exigencias legales** y orientarse hacia metas de excelencia.
- Debe ser **firmada por personas u órganos con responsabilidad** en la empresa.
- Debe estar **integrada con otras políticas** de la empresa (social, medioambiental, de calidad…).
- Debe ser **publicada y difundida** por toda la organización (por ejemplo, a través de revistas, intranet y página web de la empresa).
- Debe **extender su aplicación** por toda la organización, desde las distintas áreas y niveles jerárquicos: la gerencia, los mandos intermedios y la línea operativa.

En los últimos años, la política preventiva se ha fusionado pasando a formar parte del concepto de responsabilidad social y suele aparecer como uno de los objetivos de sostenibilidad social y medioambiental de la empresa.

En el esquema de la derecha se muestra cuáles son los elementos que intervienen en el ciclo de mejora

continua del sistema preventivo.

Para saber más

En los siguientes enlaces puedes ver dos ejemplos de la política preventiva que han establecido empresas de diferentes sectores:

- Política de prevención y medioambiente de los Laboratorios Esteve
- Política de prevención de riesgos laborales de Iberdrola

El portal del INSST ofrece documentación sobre diversos temas, con el siguiente enlace puedes acceder a un interesante manual sobre gestión de la prevención en la pequeña y

mediana empresa

Autoevaluación

La política de prevención NO debería ser:

- Un compromiso firme de la dirección con la seguridad y salud laboral.
- Una declaración del mero cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos.
- Una parte integrante de la responsabilidad social de la empresa.

Incorrecto. Si es un compromiso firme de la dirección con la seguridad y salud laboral.

Correcto, decir que se va a cumplir la ley es casi como no decir nada, dado que el cumplimiento de las normas legales es obligatorio siempre para todas las empresas y su incumplimiento supone infringir el ordenamiento jurídico y exponerse a sanciones.

No es correcto. Si es una parte integrante de la responsabilidad social de la empresa.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

3.3.- Instrumentos de gestión del plan de prevención.

El plan de prevención se aplica a través de dos instrumentos esenciales de gestión: la **evaluación de riesgos** y la **planificación de actividades preventivas.**

Ambas se ponen en práctica de forma coordinada:

- La primera acción que se requiere es hacer una **evaluación de riesgos**. Esto permitirá saber cuáles son y su gravedad.
- Después, si los resultados arrojan como conclusión la necesidad de controlar los riesgos detectados, habrá que **planificar las acciones preventivas** necesarias para ello.
- Finalizadas las acciones de control, una **nueva evaluación** deberá mostrar que los riesgos ya no existen o se han reducido hasta límites tolerables. En caso contrario, se requerirá una nueva

acción de control del riesgo que habrá que planificar como un **modelo de ciclo de mejora continua** de las condiciones de seguridad y salud en la empresa.

Reflexiona



Clker-Free-Vector-Images (Lic. de Pixabay)

Las delegadas de prevención de tu empresa han tenido una reunión con la directora de Recursos Humanos. Se quejan de la escasa iluminación del pasillo que conduce al almacén. Este riesgo fue detectado por el técnico de prevención del Servicio de Prevención Ajeno que realizó la evaluación de riesgos del año pasado, y en la planificación de actuaciones preventivas, se estableció como prioritario. De hecho, la empresa se comprometió a subsanar la deficiencia aumentando los puntos luminosos en el plazo de un

mes.

En el seguimiento trimestral que ambas han realizado de la planificación de actuaciones preventivas, han podido comprobar que el trabajo no se ha llevado a cabo, con el consiguiente riesgo para los trabajadores y trabajadoras de la empresa. ¿Cómo actuarías si fueses tu la persona delegada de la prevención?

Debes conocer

En el siguiente enlace puedes leer una guía proporcionada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con orientaciones para la elaboración de un

documento único que contenga el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

3.3.1.- Evaluación de riesgos.

¿En qué consiste la evaluación de riesgos? ¿Cómo se hace?



dlmiller (Licencia de Pixabay)

La **evaluación** de riesgos es el proceso que se sigue para **conocer los riesgos existentes y estimar su magnitud**, como paso previo a la adopción de medidas preventivas.

- **Cuándo evaluar**: debe realizarse una **evaluación** de riesgos **inicial** que se **revisará periódicamente** en el plazo que se acuerde con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, o cuando se aconseje por cambios en los equipos, en los procesos de trabajo o en las condiciones de trabajo, o bien por la incorporación de alguna persona cuyas características o estado biológico conocido la hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

- **Qué evaluar**: se deben evaluar **todos los puestos de trabajo**, especialmente los que vayan a ocupar personas sensibles a determinados riesgos, trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 18 años y trabajadores o trabajadoras temporales o procedentes de empresas de trabajo temporal.
- **Cómo evaluar**: hay **distintos tipos** de evaluaciones. A veces la evaluación es un proceso complejo, bien porque haya que ajustarse a una normativa legal (ruido, iluminación…), o utilizar instrumentos de medición sofisticados (dosímetros de radiación, medidores de concentración de contaminantes…), o porque se sospeche que algún daño a la salud de los trabajadores o las trabajadoras pueda tener su origen en un riesgo laboral que no se haya detectado hasta el momento y sea preciso encontrar un medio de evaluación fiable. En estos casos, la evaluación deberá encomendarse a un servicio de prevención que cuente con los medios técnicos y humanos especializados.

  Las evaluaciones elementales son aquellas que podría realizar un técnico de prevención de nivel básico con un cierto entrenamiento, aplicando instrumentos de evaluación simples y normalizados. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ofrece una serie de guías de evaluación por sectores de actividad.

MÉTODO DE EVALUACIÓN GENERAL DEL INSST

Las **fases de la evaluación** son las siguientes:

Clasificación de las actividades de trabajo

Un paso previo a la evaluación de riesgos es preparar un listado de las actividades y tareas desarrolladas en la empresa.

Análisis de riesgos

1. **Identificación de riesgos:** utilizando un cuestionario o guía de chequeo que nos permita

identificar y describir el riesgo. Existen multitud de métodos para la evaluación global de las condiciones de trabajo, como el método EWA de análisis ergonómico del puesto de trabajo, el método PYMES, etc.

2. **Estimar el riesgo** determinando su magnitud en función de la **severidad del daño (consecuencia)** y la **probabilidad** de que ocurra, teniendo en cuenta el número de personas que pueden verse afectadas. La siguiente tabla diseñada por el INSST relaciona ambas variables:

Consecuencias (severidad del daño)	**Ligeramente dañino:** daños superficiales, (cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo); molestias e irritación (dolor de cabeza y malestar). **Dañino**: laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. **Extremadamente dañino:** amputaciones, fracturas mayores,

	intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.
Probabilidad	**Alta:** el daño ocurrirá siempre o casi siempre. **Media**: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. **Baja**: el daño ocurrirá raras veces.

Magnitud de los riesgos

Probabilidad del daño	Ligeramente dañino (LD)	Dañino (D)	Muy dañino (MD)
Baja	Riesgo Trivial (T)	Riesgo Tolerable (TO)	Riesgo Moderado (MO)

Media	Riesgo Tolerable (TO)	Riesgo Moderado (MO)	Riesgo Importante (I)
Alta	Riesgo Moderado (MO)	Riesgo Importante (I)	Riesgo Intolerable (IN)

Valorar los riesgos

Para determinar en qué casos se requiere llevar a cabo medidas de control de los mismos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha diseñado la siguiente tabla como modelo:

Tipos de riesgos

RIESGO	ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
TRIVIAL (T)	No se requiere acción específica.
TOLERABLE (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben considerar mejoras que no supongan una carga económica importante. Hay que realizar comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
MODERADO (MO)	Se debe reducir el riesgo determinando las inversiones necesarias y el tiempo en que se realizarán. Cuando esté asociado a consecuencias extremadamente dañinas, se necesitará una acción posterior para establecer, con más precisión, la

	probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
IMPORTANTE (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se necesiten recursos económicos considerables para controlarlo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
INTOLERABLE (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Para saber más

¿Cómo identificar y evaluar los riesgos laborales? En este manual te lo explicamos.

En la unidad anterior te mostramos los riesgos laborales existentes en el ámbito de las oficinas ya que es probable que desarrolles tu actividad profesional en dicho entorno. Por tal motivo aquí tienes un formulario de evaluación de riesgos para oficinas

Autoevaluación

Completa la siguiente afirmación:

La estimación de un riesgo sirve para determinar su [ ] mientras que con la valoración se decide si hay que mejorar el [ ] de riesgos existente.

Enviar

3.3.2.- Planificación de la acción preventiva.

¿Qué ocurre si después de la evaluación se ponen de manifiesto nuevas situaciones de riesgo?

Ante este hecho, el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para eliminar, controlar o reducir dichos riesgos, estableciendo un orden de prioridades de actuación dependiendo de la magnitud del riesgo y del número de personas expuestas a los mismos. Para lo cual, la planificación de la prevención deberá tener en cuenta los siguientes principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la LPRL y ordenados de la siguiente forma:

Principios de la acción preventiva

1.- Evitar los riesgos.

2.- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
3.- Combatir los riesgos en su origen.
4.- Adaptar el trabajo a la persona.
5.- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
6.- Sustituir lo peligroso.
7.- Planificar la prevención.
8.- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
9.- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

La planificación de la actividad preventiva dependerá de los resultados de la evaluación de riesgos, y deberá ocuparse de las medidas de prevención, plazos de realización, responsables de su ejecución y asignación de medios materiales y humanos para lograr el objetivo marcado.



Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones preventivas que deben ser debidamente registradas:



5Volt (CC BY-NC-SA)

1.- **Medidas materiales** para reducir el riesgo en su origen.

2.- Las **acciones de información y formación** de los trabajadores y trabajadoras para conseguir que adopten comportamientos seguros ante los riesgos a los que están expuestos.

3.- **Procedimientos para el control de los riesgos** a lo largo del tiempo, controlando periódicamente las condiciones de trabajo y el estado de salud de los trabajadores y las trabajadoras.

El **recurso preventivo** es una figura introducida por la reforma de la LPRL de diciembre de 2003, como medida de prevención complementaria y nunca sustitutoria. Consiste en que uno o varios trabajadores o miembros del servicio de prevención designados por la empresa se encarguen de vigilar las actividades preventivas para conseguir un adecuado control de

riesgos y corregir las deficiencias de la planificación. Su formación mínima debe ser la de un **prevencionista de nivel básico**.

Autoevaluación

Los principios de la acción preventiva no están redactados de forma aleatoria, sino que han sido enumerados racionalmente, ordena adecuadamente dichos principios:

- Planificar la acción preventiva.
- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- Combatir los riesgos en su origen.

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- Evitar los riesgos.
- Dar instrucciones a los trabajadores.
- Adaptar el trabajo a la persona.
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Enviar

Para saber más

En el siguiente enlace puedes encontrar consejos sobre prevención de riesgos para jóvenes que acceden a su primer empleo.

3.3.3.- Control de riesgos.

¿Es necesario realizar un seguimiento de los riesgos presentes en la empresa? El control de los riesgos tiene un objetivo muy importante: **mantener los riesgos en un nivel tolerable.** Para lograrlo, la empresa debe poner en práctica una serie de medidas de control periódico de las condiciones de trabajo, así como de su incidencia en la salud del trabajador o de la trabajadora.

Las revisiones periódicas son indispensables para detectar a tiempo el desgaste de máquinas y herramientas o comprobar la fiabilidad de los equipos de protección individual. Por esa razón constituyen un instrumento indispensable para ejecutar un control fiable de los riesgos de las condiciones de trabajo.

En la siguiente tabla se recogen las principales actividades que una empresa puede llevar a cabo para el control de los riesgos:

- **Inspecciones reglamentarias de seguridad industrial**: se ejecutan por entidades autorizadas. Verifican y controlan el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial en las instalaciones eléctricas, de gas, aparatos a presión, grúas, ascensores, almacenamiento de productos químicos peligrosos, etc.
- **Revisiones periódicas de equipos de trabajo:** a través de un programa de mantenimiento y de revisiones de seguridad, garantizan el correcto estado de las instalaciones y equipos.
- **Revisiones periódicas generales de los lugares de trabajo:** se ocupan de que los trabajadores dispongan de los medios y la formación adecuada para mantener su entorno de trabajo en óptimas condiciones de seguridad y salud, prestando especial atención al orden y la limpieza.
- **Control de riesgos higiénicos:** se realizan mediciones ambientales en las que se identifican las fuentes que generan contaminantes ambientales, trabajadores expuestos, duración de la exposición, etc.



mhassan19 (Licencia de Vecteezy)

- **Control de riesgos ergonómicos y psicosociales:** analiza la carga física y mental del puesto de trabajo con el fin de adaptar el puesto a las características individuales del trabajador o trabajadora.
- **Vigilancia de la salud:** permite ver cómo afectan las condiciones de trabajo a los empleados, por eso el plan de prevención debe contener información relativa a las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que hayan causado al empleado incapacidades superiores a un día, establecer un programa anual de revisión de la salud de los trabajadores.
- **Coordinación interempresarial:** el RD 171/2004, de 30 de enero, obliga a controlar los riesgos derivados de la interacción entre la actividad de empresas que ejecutan obras o prestan servicios puntualmente en el centro de trabajo y la actividad propia de la empresa, lo cual puede generar riesgos adicionales diferentes de los propios de la actividad de cada una de las empresas por separado.

Para saber más

Una vez visto los principales aspectos del plan de prevención, visiona el siguiente vídeo que te servirá para reforzar tus conocimientos en la materia.

https://www.youtube.com/embed/1ypDKMX12dU

Resumen del vídeo "Pan perfecto: prevención de riesgos laborales"

3.4.- Plan de emergencias.

Una situación de emergencia puede generar daños a las personas, instalaciones y medio ambiente. Para evitar o minimizar dichos daños, en la empresa se debe prever y organizar adecuadamente el **modo de actuación ante las emergencias**. Según sea el tamaño y actividad de la empresa, la actuación a desarrollar será más o menos compleja.

Existe legislación que obliga a determinadas empresas, según su tamaño, tipo de actividad y cantidad de sustancias peligrosas empleadas, a que se disponga de **autoprotección**, es decir:

- Que se identifiquen y evalúen los riesgos de accidentes graves
- Que se elabore un plan de emergencia interior
- Que se informe, forme y equipe adecuadamente a las personas que trabajan en las instalaciones con el fin de garantizar su seguridad.

En el caso de empresas muy pequeñas o que no estén obligadas por ley a disponer de autoprotección, también se deberá garantizar la seguridad del trabajador. Para ello, tendrá que estar prevista una actuación mínima ante emergencias que deberá ir acompañada también de un mínimo de información y formación al trabajador.

El **Plan de Emergencia** puede definirse como la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de una situación de emergencia.

Las situaciones de emergencia se pueden clasificar, siguiendo el criterio de menor a mayor gravedad, en:

- **Conato de Emergencia**. Situación que puede ser neutralizada con los medios contra incendios y emergencias disponibles en el lugar donde se produce y por parte del personal presente en el lugar del incidente.
- **Emergencia parcial.** Situación de emergencia que no puede ser neutralizada de inmediato como un conato y obliga al personal presente a solicitar la ayuda de un grupo de lucha más preparado

que dispone de mayores medios contra incendios y emergencias.

- **Emergencia general**. Situación de emergencia que supera la capacidad de los medios humanos y materiales contra incendios y emergencias establecidas en el centro de trabajo y obliga a alterar toda la organización habitual de la empresa, sustituyéndola por otra de emergencia y teniéndose que solicitar ayuda al exterior.
- **Evacuación**. Situación de emergencia que obliga a desalojar total o parcialmente el centro de trabajo de forma ordenada y controlada.

Para cada situación de emergencia debería existir un plan de actuación, una organización y unos medios de lucha. Ante un conato de emergencia cualquier trabajador debería poder realizar las siguientes actuaciones:

- Usar los medios disponibles contra incendios y emergencias.
- No arriesgarse inútilmente, ni provocar un riesgo mayor.

- Iniciar la alarma comunicando con el Centro de Control de Emergencias por los medios previstos para ello.
- Pedir ayuda.
- Informar sobre la incidencia.

3.5.- Plan de autoprotección.

La definición del plan de autoprotección según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, es la siguiente:

> *"El **Plan de Autoprotección** (PAU) es el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil".*

Los planes de Autoprotección deberán contar con los siguientes apartados:

- Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

- Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.
- Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
- Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de auto protección.
- Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones.
- Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias.
- Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.
- Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección.
- Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.Anexo I. Directorio de comunicación.
- Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.
- Anexo III. Planos.

Ejercicio Resuelto

¿Qué actividades están obligadas a elaborar un plan de autoprotección?

Mostrar retroalimentación

Las actividades recogidas en el Anexo I del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, para el ámbito nacional, pero se ha de tener en cuenta la normativa autonómica aplicable.

4.- Documentación del sistema de gestión de la prevención.

Caso práctico

Una vez elaborado el plan de prevención de la empresa, **Carmen**, responsable de Recursos Humanos de la empresa, y la encargada de custodiar toda la documentación de la empresa de cara a posibles inspecciones, se plantea cómo debe organizar la documentación relacionada con la prevención de la empresa.



coffeebeanworks (Lic. de Pixabay)

Para resolver sus dudas acude al Servicio de Prevención Ajeno contratado por la empresa, la cual resuelve sus dudas.

Veremos en los siguientes apartados la respuesta a la duda de **Carmen**.

¿Hay que guardar documentos sobre la prevención? ¿Qué tipo de documentos hay?

Se trata de una **exigencia legal** recogida en al artículo 23 de la LPRL. El sistema de prevención de la empresa se debe **documentar** siguiendo criterios similares a los sistemas de calidad. Lo más útil será normalizar los documentos de gestión para agilizar y simplificar cada una de las actuaciones preventivas y los registros que las recojan. Así luego será mucho más fácil y rápido comprobar cuáles son las normas de mantenimiento de un equipo, cómo informar de la existencia de un desperfecto o si se ha tenido en cuenta un cambio de las condiciones de trabajo para adquirir nuevos equipos de protección individual.

La documentación del sistema será crucial para permitir el seguimiento en el tiempo de la acción preventiva desarrollada y servirá, por ejemplo, para dejar constancia ante la inspección de trabajo de las medidas que la empresa ha venido adoptando en cumplimiento de sus obligaciones.

El sistema documental se estructura en cuatro niveles:

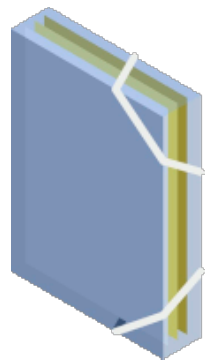
1.- El **manual** de prevención**.**
2.- Los **procedimientos** del sistema.
3.- Las **instrucciones** de trabajo.
4.- Los **registros** de datos.

4.1.- Manual de prevención y procedimientos del sistema.

En la página anterior hemos visto cuáles eran los cuatro niveles del sistema documental, ¿los recuerdas? En este apartado nos vamos a encargar de los dos primeros:

- **El Manual de Prevención**. Es el documento que describe el sistema de gestión de la prevención de la empresa. Incluye la política en esta materia, estructura de la organización preventiva de la empresa indicando las funciones e interrelaciones de sus miembros y las normas generales de prevención que afectan a todo el personal.

  Debe ser firmado por la alta dirección y es conveniente entregar un ejemplar a



OpenClipart-Vectors
(Licencia de Pixabay)

las personas que se incorporen a la empresa, por lo que conviene que recoja aquella información preventiva que pueda ser del interés general de la plantilla, aunque sin constituir necesariamente un compendio de normas de seguridad.

No es exigible reglamentariamente, aunque sí incluye algunos aspectos que forman parte del contenido del plan de prevención.

- **Los Procedimientos del sistema de gestión**. Desarrollan de manera estructurada la forma de llevar a cabo las actividades preventivas establecidas, detallando su objeto, el alcance de las acciones, los responsables de su ejecución y su realización o desarrollo. Pueden incluir como anexo los registros a que dan lugar.

  Los procedimientos deben estar disponibles para las personas responsables implicadas en las acciones cuya realización deba ajustarse al procedimiento en cuestión. Así, por ejemplo, el procedimiento de equipos de protección individual debería estar a disposición de la persona que se encargue de adquirir esos equipos, y de las personas responsables de su entrega y mantenimiento en la empresa. El procedimiento sobre formación preventiva del personal debería

entregarse al responsable de formación y al técnico de prevención o persona encargada de impartir esa formación.

En la siguiente lista puede verse **la relación de los posibles procedimientos que pueden definirse en un sistema preventivo**. Ello no significa que deban crearse todos, sino que cada empresa, en función de sus necesidades y de sus características (tamaño, actividad, peligrosidad, plantilla, número de centros de trabajo, etc.) puede decidir cuáles pueden ajustarse a sus necesidades.

Elaboración de procedimientos

1.- Control de documentos y registros. Actualización de normativa.
2.- Acciones correctivas y preventivas. No conformidades.
3.- Evaluación de riesgos.

4.- Planificación de la actividad preventiva.
5.- Controles periódicos.
6.- Formación de los trabajadores y de las trabajadoras.
7.- Información. Señalización de SSL.
8.- Evacuación y emergencias. Riesgo grave e inminente.
9.- Vigilancia de la salud. Medicina en el trabajo.
10.- Investigación de accidentes e incidentes. Estadísticas.
11.- Equipos de trabajo.
12.- Equipos de protección individual.
13.- Consulta y participación de los trabajadores.
14.- Coordinación de empresas y SPA.
15.- Control interno del sistema de prevención. Auditoría interna.

Autoevaluación

Señala la opción correcta para completar la frase. El Manual de prevención...

- ○ Debe incluir una copia de la LPRL para que todos los trabajadores y las trabajadoras la conozcan.
- ○ Es exigible reglamentariamente para todas las empresas.
- ○ Debe ser firmado por la dirección de la empresa.
- ○ Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

No es correcto.

Es responsabilidad de la dirección de la empresa, y por tanto debe firmarlo.

No es la opción correcta.

Es responsabilidad de la dirección de la empresa, y por tanto debe firmarlo.

Correcto, es responsabilidad de la dirección de la empresa, y por tanto debe firmarlo.

Incorrecto.

Es responsabilidad de la dirección de la empresa, y por tanto debe firmarlo.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta
4. Incorrecto

4.2.- Instrucciones de trabajo y registros de datos.

A continuación, completamos la lista de los niveles de que consta la estructura del sistema documental:



Clker-Free-Vector-Images (Lic. de Pixabay)

- **Las Instrucciones de trabajo y las normas de prevención de riesgos laborales**. Detallan aspectos concretos de necesario cumplimiento en la realización de un trabajo o tarea. Las normas podrán ser generales o específicas de un puesto de trabajo o tarea, para que quien la realiza sepa cómo actuar en momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros y compañeras y la de las instalaciones.

  Son indispensables para poder integrar la prevención en toda la organización. A modo de ejemplo

de instrucción se puede citar la recomendación de uso de un determinado equipo de protección personal, o efectuar una serie de verificaciones previas de carácter preventivo antes de acometer determinadas tareas (comprobar si están desenchufadas las máquinas antes de proceder a su limpieza, verificar la calidad del aire de un espacio confinado antes de iniciar trabajos en su interior, etc.).

Las instrucciones de trabajo deben entregarse y estar disponibles fácilmente para todas las personas que deban cumplirlas. Su redacción debería encomendarse a los responsables de las áreas de trabajo en coordinación con el personal técnico de prevención.

- **Registros**. Cada uno de los documentos que contiene información de una acción preventiva es un registro del sistema: formularios de recogida de datos, justificantes de reposición de equipos de protección, un parte de accidente, el resultado de una medición de ruido o el de la vigilancia de la salud de cada trabajador o trabajadora. Son sólo algunos ejemplos de los posibles registros. Este tipo de documentos deben archivarse y conservarse debidamente asegurando la facilidad de acceso para quienes deban conocer su contenido. Pero también han de custodiarse (a veces durante mucho tiempo) y garantizar su confidencialidad. Por este motivo será básico disponer de

sistemas de registro de datos que permitan tratar y volcar periódicamente la información para su conservación y custodia.

Autoevaluación

Señala la opción que completa correctamente la frase. Las instrucciones de trabajo…

- ○ Son necesarias para integrar la actividad preventiva en todas las actividades de la empresa.
- ○ No forman parte de la gestión de la prevención en la empresa.
- ○ Deben estar disponibles y entregarse a los delegados de prevención.

Correcta. Son indispensables para poder integrar la prevención en toda la organización.

Incorrecta. Son necesarias para poder integrar la prevención en toda la organización.

Incorrecta. Las instrucciones de trabajo deben entregarse y estar disponibles para todas la personas que deban cumplirlas.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

Para saber más

¿Has visto alguna vez una instrucción de trabajo? Accede a este enlace para ver un ejemplo.

5.- Técnicas de protección.

La protección en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en su entorno laboral. Aquí tienes algunas técnicas comunes de protección en PRL:



INSST (Uso educativo nc)

- **Equipos de Protección Individual (EPI):** Son dispositivos o prendas diseñadas para ser llevadas o sujetadas por el trabajador para protegerse de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. Ejemplos incluyen cascos, guantes, gafas de protección, calzado de seguridad, entre otros.
- **Señalización de seguridad:** Utilización de señales visuales o sonoras para alertar sobre riesgos, indicar rutas de evacuación, zonas peligrosas, etc. Esto incluye letreros, carteles, señales luminosas y sonoras, y marcadores en el suelo.

- **Mantenimiento preventivo:** Programación de inspecciones periódicas y mantenimiento de maquinaria, herramientas y equipos para detectar y corregir posibles fallos o riesgos antes de que se conviertan en incidentes.
- **Formación y entrenamiento:** Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su trabajo y cómo prevenirlos. Esto incluye el manejo seguro de maquinaria, productos químicos, procedimientos de emergencia, entre otros.
- **Organización del trabajo:** Implementar medidas organizativas para reducir la exposición a riesgos, como rotación de tareas, horarios flexibles, pausas para descanso, entre otros.
- **Ergonomía:** Diseño de puestos de trabajo, herramientas y equipos ergonómicos para prevenir lesiones musculoesqueléticas y otros problemas de salud derivados de la postura y los movimientos repetitivos.
- **Control de sustancias peligrosas:** Implementación de medidas para minimizar la exposición a sustancias químicas peligrosas, como la ventilación adecuada, el uso de equipos de protección respiratoria, y la manipulación segura de productos químicos.
- **Control de riesgos eléctricos:** Cumplimiento de normativas y estándares de seguridad eléctrica, como la instalación de sistemas de puesta a tierra, protección contra sobretensiones, y

capacitación en el manejo seguro de equipos eléctricos.

Estas son solo algunas de las técnicas de protección comunes en PRL. La selección de medidas específicas dependerá de los riesgos presentes en cada entorno laboral y de la normativa vigente.

Caso práctico

Imagina que te tienes que incorporar a las prácticas de tu ciclo formativo, investiga, las técnicas de protección que se llevan a cabo en tu sector, especialmente:

- Equipos de protección individual (EPI).
- Señalización de seguridad.

Para saber más

A través de este enlace Equipos de protección individual , podrás consultar todas las recomendaciones que hace el INSST.

6.- Primeros auxilios

Caso práctico

Vamos a trabajar uno de los casos prácticos de primeros auxilios planteados en la revista *ERGA FP*, concretamente un caso relacionado con las heridas. En el documento que aparece tras seleccionar el enlace podemos encontrar las normas básicas de actuación. En primer lugar se define lo que se entiende por herida, después se destacan los factores que ayudan a un socorrista a distinguir su gravedad y, por último, se describen las normas de actuación en los casos de accidentes que presenten heridas.

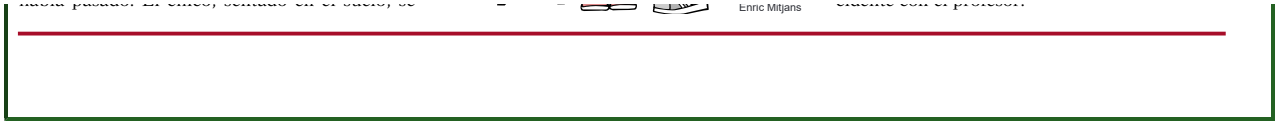
Veamos a continuación el caso práctico planteado (en el anterior enlace tienes la

propuesta de solución).

CASO PRÁCTICO

Descripción: Aquella mañana el grupo más avanzado de estudiantes de carpintería de la escuela San Martín tenía ganas de divertirse. Juan, David, Verónica y Rosa estaban en el taller de prácticas y, aprovechando la ausencia del profesor, decidieron gastarle una broma a su compañero Carlos. Le quitaron de la mochila el bocadillo que traía para desayunar y empezaron a pasárselo de mano en mano. En medio de grandes risas, especulaban con quién sería el primero en hincarle el diente. Carlos, muy digno, hacía como si no le importara, pero el asunto no le resultaba nada gracioso. Para animar un poco más el juego, David hizo un largo lanzamiento hacia el extremo opuesto del aula donde había arrinconado un montón de herramientas y maderas viejas. Juan, con la mirada puesta en el bocadillo volador, salió corriendo para atraparlo. En su alocada carrera tropezó con un tablón de madera que sobresalía del estante inferior de una de las mesas de trabajo. Después de golpearse con fuerza la pierna, cayó al suelo y se desplazó varios metros hasta que el montón de trastos viejos frenó su trayectoria. El choque fue espectacular y los jóvenes enmudecieron de golpe. Se acercaron hasta Juan para ver qué había pasado. El chico, sentado en el suelo, se quejaba de la pierna y Verónica se agachó para atenderle. Juan tenía roto el pantalón por la rodilla y presentaba una enorme zona enrojecida en ella. La piel estaba levantada y, aunque la herida no sangraba mucho, estaba muy sucia de serrín. Verónica hizo una mueca de asco –no le gustaba ver aquello- y se apartó. Rosa, que estaba junto a ella, comentó que no había para tanto; la herida era muy fea pero, por lo que se veía, sólo era superficial. Rosa quitó importancia al accidente y animó a Juan para que se levantara. Al chico le dolía mucho la pierna pero, ante la insistencia de sus amigos, se incorporó y se dirigió renqueando hacia donde estaba el botiquín. Rosa localizó en su interior una botella de alcohol y le echó un buen chorro sobre la herida. Después, cogió un trozo de algodón y limpió la sangre que todavía rezumaba por la herida dando pequeños golpecitos sobre ella. A Carlos le picaba un montón la herida y David sugirió que había que vendarla para que quedara más protegida. Sin embargo, Rosa insistió en que era mejor dejarla al aire libre para que cicatrizara con mayor rapidez. Los cinco compañeros, más relajados, volvieron a sus labores de prácticas y, para evitarse problemas, pactaron no comentar el accidente con el profesor.





INSST (©, Uso educativo no comercial)

Ante un accidente es crucial establecer prioridades de actuación para proporcionar ayuda de manera efectiva. Las prioridades básicas en la aplicación de primeros auxilios son:

- Evaluar la seguridad personal y del entorno.
- Evaluar el estado de la víctima.
- Llamar a emergencias.
- Controlar la hemorragia.
- Asegurar las vías respiratorias.
- Comenzar la reanimación cardiopulmonar RCP si es necesario.
- Evaluar y tratar otras lesiones.

- Mantener la comodidad y el apoyo emocional.

Estas son pautas generales y que cada situación de emergencia puede requerir un enfoque ligeramente diferente. Siempre es mejor recibir entrenamiento adecuado en primeros auxilios para estar preparado para enfrentar una variedad de situaciones de emergencia de manera segura y efectiva.

6.1.- El botiquín

En el Anexo VI del RD 486/97, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo se establecen las condiciones mínimas de los locales y el material necesario para la prestación de los primeros auxilios.

Dependiendo del riesgo existente en la empresa, del tamaño de la misma y de las facilidades de acceso al centro de asistencia más próximo así como de la fecha de creación de los citados lugares de trabajo, se deberá procurar desde un botiquín portátil hasta un local especial.

BOTIQUÍN PORTÁTIL	LOCAL PRIMEROS AUXILIOS
✔ Venda. ✔ Tijeras	✔ Botiquín. ✔ Camilla.

✔ Pinzas ✔ Esparadrapo ✔ Gasas estériles ✔ Desinfectantes y antisépticos ✔ Algodón hidrófilo ✔ Apósitos adhesivos. ✔ Guantes desechables.	✔ Fuente de agua potable.

Materiales y locales de primeros auxilios. Mínimos exigidos en el RD 486/1997

Autoevaluación

Según el R. D. 485/1997, en todas las empresas independientemente de su tamaño y número de trabajadores, ha de tener un botiquín portátil y un local especial de primeros auxilios.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

6.2.- Técnicas básicas de primeros auxilios

Una técnica de **primeros auxilios** es un procedimiento específico diseñado para dar asistencia inmediata a una persona que ha sufrido un accidente, lesión o enfermedad repentina, con el propósito de estabilizarla hasta que llegue la ayuda médica profesional.

Estas técnicas están diseñadas para ser realizadas por personas que no son profesionales de la salud, pero que han recibido capacitación básica que les cualifica para responder de manera efectiva y segura en situaciones de emergencia.

Algunas técnicas de primeros auxilios son:

- Reanimación cardiopulmonar (RCP)
- Control de hemorragias.
- Inmovilización de fracturas

- Elevación de extremidades.
- Vendaje.
- Manejo de quemaduras.
- Manejo de lesiones por cuerpos extraños.
- Control de convulsiones.
- Administración de medicamentos de emergencia.
- Aplicación de técnicas de seguridad.

https://www.youtube.com/embed/2HWMGtf_wHw

Resumen del vídeo "Aspectos generales de los primeros auxilios"

6.2.1.- Reanimación cardiopulmonar

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica de emergencia utilizada para salvar vidas cuando una persona deja de respirar o su corazón deja de latir. Consiste en compresiones torácicas para mantener la circulación de la sangre y ventilaciones para proporcionar oxígeno a los pulmones.

Los pasos básicos para realizar la RCP son:

- **Evaluar la situación:** Asegúrate de que el entorno sea seguro tanto para ti como para la persona afectada. Llama a servicios de emergencia si es necesario.
- **Comprobar la respuesta:** Intenta despertar a la persona sacudiéndola suavemente y preguntándole si está bien. Si no responde, pide ayuda.
- **Comprobar la respiración:** Coloca tu oído cerca de la boca y nariz de la persona para escuchar y

https://www.youtube.com/embed/PEayzgNOGBQ

Resumen textual del vídeo "Reanimación cardiopulmonar"

sentir la respiración. Mira si su pecho se eleva. Si no respira normalmente, comienza la RCP.

- **Comprimir el pecho:** Coloca las manos una encima de la otra en el centro del pecho de la persona. Extiende los brazos y presiona con fuerza y ritmo, al menos 100 compresiones por minuto. Deja que el pecho se eleve completamente después de cada compresión.
- **Ventilación:** Después de 30 compresiones, inclina la cabeza de la persona hacia atrás, levanta suavemente su barbilla y abre la vía respiratoria. Sella la nariz de la persona y sopla aire en su boca, inflando suavemente el pecho. Haz dos respiraciones, cada una durante aproximadamente un segundo y medio.
- **Repetir la RCP:** Alterna entre 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que llegue la ayuda médica o la persona comience a respirar normalmente.

Recuerda, la RCP puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia. Es importante recibir capacitación adecuada para realizarla correctamente y estar al tanto de las últimas recomendaciones y técnicas.

6.2.2.- Primeros auxilios ante quemaduras

La quemadura es el resultado del contacto de los tejidos del organismo con el calor. Suele ser de origen accidental, doméstico o laboral, y las causas principales son el fuego, los líquidos hirviendo o en llamas, los sólidos incandescentes, los productos químicos, las radiaciones y la electricidad.

Las quemaduras cutáneas se pueden clasificar en función de su profundidad y extensión:

Según profundidad

- **1er Grado:** De grosor parcial. Destruye solamente la capa superficial de la piel, la epidermis, produciendo un enrojecimiento de la zona lesionada. A esta lesión se le

denomina ERITEMA.

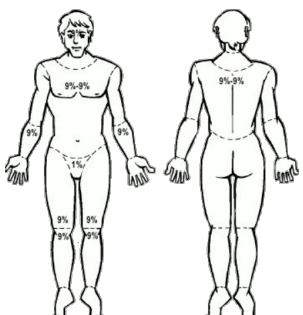
- **2º Grado:** También de grosor parcial. Destruye la epidermis y un espesor variable de la dermis. Se produce una inflamación del tejido o formación de ampollas llamadas FLICTENAS. La lesión es dolorosa y se dice que «llora» por la pérdida de líquidos del tejido y por la aparición de las ampollas.
- **3er grado:** Llamada de grosor total. Afecta a todas las capas de la piel incluyendo la dermis profunda. Es una lesión de aspecto de cuero seco, blanca o chamuscada. No hay dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Técnicamente se le denomina **escara**.

Según extensión

En quemaduras poco extensas puede ser de utilidad considerar que la palma de la mano del accidentado corresponde a un 1 % de la superficie corporal total. En el resto, se utiliza la denominada «Regla de los 9» de Wallace. Para ello se divide la superficie corporal del adulto en 11 áreas, siendo cada parte el 9 % o un múltiplo de 9.

De forma que:

- Cabeza y cuello son un 9 %.
- Cada extremidad superior: 9 % (7 % el brazo y 2 % la mano).
- Cada extremidad inferior: 18 % (9 % el muslo, 7 % la pantorrilla y 2 % el pie).
- Cara anterior del tórax y abdomen: 18 %.
- Espalda y nalgas: 18 %.
- Genitales: 1 %.



INSST. (Uso educativo nc)

Autoevaluación

La regla de los 9 de Wallance, establece el grado de la quemadura según su extensión.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

6.2.3.- Hemorragias

Los primeros auxilios para las hemorragias pueden ayudar a controlar la pérdida de sangre y prevenir complicaciones graves. En este vídeo tenemos información sobre cómo hay que actuar en estas situaciones:

https://www.youtube.com/embed/IfSZl6izsFk

Resumen textual del vídeo "Primeros auxilios: hemorragias"

6.2.4.- Fracturas.

Los traumatismos osteoarticulares responden a dos tipos de mecanismos:

- Traumatismos **directos**, los más frecuentes, en los que existe un choque directo contra un cuerpo duro u obstáculo fijo.
- Traumatismos **indirectos**, en los que la lesión se produce a distancia por efecto de palanca sobre un hueso largo, un movimiento brusco de hiperextensión o de hiperflexión.

Las lesiones derivadas de los mismos se pueden agrupar en fracturas, luxaciones y esguinces, principalmente:

LESIÓN	SÍNTOMAS	ACTUACIÓN

FRACTURA	Dolor que aumenta a la palpación. Inflamación y amoratamiento. Deformidad. Impotencia funcional	Evitar movilizaciones. Valorar pulsos distales. Inmovilizar. Evacuar.
LUXACIÓN	Dolor. Inflamación y amoratamiento. Deformidad. Impotencia funcional.	Evitar movilizaciones. Inmovilizar. Evacuar.

ESGUINCE	Dolor. Inflamación.	Aplicar frío local. Inmovilizar. Evacuar.

Recomendación

Lee con detenimiento los diferentes artículos que se publicaron en la revista ERGA FP nº 119 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, sobre la importancia de la salud postural, para evitar lesiones y complicaciones musculoesqueléticas.